وماؤها شفاء للعين وزيد فى رواية والمن من الجنة (وماجف) بتشديد الفاء اى يبس (من الشجر والحشيش) كما سبق حكمها وفى نسخ الاصل وماجنى بضم جيم وكسر نون وفتح ياء اى ما احتنى من الزهر والثمر منهما (اوانكسر) اى انقطع اوانقلع منهما بغير فعل آدمى مكلف (ولاضمان فيه) ويحل الانتفاع به (ويحرم قطع الشوك والعوسج) وهو نوع من الشوك (ولاضمان فيه) على ما ذكره عزبن جماعة عن الحنفية (ولو حفر حفيرة للخبز) بفتح الخاء ليخبز فيها (اوللوضوء) أى ليتوضأ من مائها (اوضرب) عطف على حفر أى بنى (الفسطاط) وهو الخيمة (أوأوقد نارا اومشى هو ودابته فانقطع به) اى بسبب ماذكر (شئ من الحشيش) أى وذهب به نزهة أرض الحرم (فلاشئ عليه) أى فى الجميع ولعل العلة فيه ان الضرورات تبيح المحظورات (ولايجوز اتخاذ المساويك من اراك الحرم وسائر أشجاره اذا كان أخضر) لانه يؤدى الى ارتكاب المحرم والسواك بذلك الاراك ماانحصر (ويجوز أخذ الورق ولاضمان فيه اذا كان لايضر بالشجر) على ماصرح به فى البحر الزاخر (ولايجوز رعى الحشيش) أى حشيش الحرم فى قول أبى حنيفة ومحمد وأحمد وقال ابو يوسف ومالك والشافعى لابأس به (ولو ارتعت دابته حالة المشى) وكذا حالة الوقوف اذا لم يمكنه منعها (لاشئ عليه) لوقوع رعيها من غير اختياره وهذا مما اتفق عليه كما فى شرح الدرر (ويكره الانتفاع بالمقلوع) وكذا حكم المقطوع (من نبات الحرم وان أدى قيمته) أى سابقا (وان باعه) اى بعد القلع والقطع (جاز وكره ويتصدق بثمنه) وقيل لابأس بصرفه فى حوائجه (وجاز للمشترى الانتفاع به من غير كراهة) وعن ابى يوسف لابأس لغيره من محرم أو حلال بالانتفاع به وفى البدائع ولو اشترى انسان من القاطع لايكره له لان تناوله بعد انقطاع النماء له (وحكم الحلال والمحرم) أى من الرجل والمرأة (فى اشجار الحرم واحد) وكذا على القارن فيها جزاء واحد) لان السبب وهو هتك حرمة الحرم متحد (والله سبحانه وتعالى اعلم) وبالاتقان حكم أحكامه احكم

﴿ باب فى جزاء الجنايات وكفاراتها ﴾

عطف تفسير للجزء (وكيفية أدائها ومايتعلق بذلك) أى بتفصيل أحكامها (اعلم ان الكفارات كلها واجبة على التراخى) وانما الفور بالمسارعة الى الطاعة والمسابقة الى اسقاط الكفارة أفضل لان فى تأخير العبادات آفات ولذا قيل عجلوا باداء الصلاة قبل الفوت وأسرعوا بقضائها قبل الموت (فلايأثم بالتأخير) أى بتأخيرا داء الكفارة (عن أول وقت الامكان) اى ابتداء زمان القدرة عليها (ويكون) أى المكفر (مؤديا لاقاضيا فى أى وقت أدى) اى من أيام دهره نباء على ان امره ليس محمولا على فوره (وانما يتضيق عليه الوجوب فى آخر عمره) بأن بقى منه قدر مايتيسر له القيام بأمره وهو ليس على اطلاقه اذ لم يعلم أحد آخر عمره ولذا أبدل عن قوله فى آخر عمره بقوله (فى وقت يغلب على ظنه أنه لولم يؤده لفات) أى وقته أو اداؤه (فان لم يؤد فيه) فى ذلك الوقت (فمات) أى عقبه (أثم) أى بتأخيره حينئذ (ويجب عليه الوصية بالاداء) اى باداء الورثة أوغيرهم لتدارك تأخيره ولو لم يوص لم يجب فى التركة ولا على الورثة ولو تبرع عنه الورثة جاز) ورجى نجاته (ولا يصومون عنه) بل يتبرعون عنه بغير الصيام من ذبح الهدى أو اعطاء الطعام (والافضل تعجيل أداء الكفارات) أى مسارعة بالخيرات

﴿ فصل فى شرائط وجوب الكفارة ﴾ فمنها الاسلام فلاتجب على كافر لانه ليس من أهل الكفارة

ربنا بالسلام وأدخلنا
دارك دار السلام تباركت
وتعاليت ياذا الجلال
والاكرام (اللهم) اغفر لنا
وارحمنا وعافنا واعف
عنا وتقبل منا وأدخلنا
الجنة ونجنا من النار
وأصلح اناشأنا كله (اللهم)
انى أسألك بأن لك الحمد أنت
الله الذى لا اله الا انت يا امان
الخائفين يابديع السموات
والارضين ياذا الجلال
والاكرام ياحى ياقيوم
(اللهم) انى اسألك بانك
أنت الله الواحد الاحد
الفرد الصمد الذى لم يلد
ولم يولد ولم يكن له كفوا
أحد أسألك العفو
والعافية فى الدنيا
والآخرة (اللهم) انت

الموجبة